

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3869/2546

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย อำนวย ชนะศักดิ์

โจทก์

นาย สมภรหรือสมพร จันทรเสถียร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 62 วรรคแรก, มาตรา 68, มาตรา 288

ในช่วงเวลาเกิดเหตุในละแวกบ้านจำเลยมีโจรผู้ร้ายชุกชุม และก่อนเกิดเหตุจำเลยเคยถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ในบ้าน คืบเกิดเหตุผู้ตายได้ปีนเข้าบ้านจำเลยทางช่องลมโดยปราศจากเหตุสมควร ย่อมทำให้จำเลยสำคัญผิดว่าผู้ตายเป็นคนร้าย และในขณะนั้นจำเลยย่อมไม่อาจรู้ได้ว่าผู้ตายจะมีอาวุธหรือไม่ เพราะในห้องที่เกิดเหตุมืดและเป็นเวลากะทันหัน ถ้าเป็นคนร้ายซึ่งจะมาทำร้ายจำเลยจริงแล้ว การที่จะให้จำเลยรออยู่จนกว่าคนร้ายจะแสดงกิริยาทำร้ายแล้ว จำเลยก็อาจได้รับอันตรายก่อนที่จะทำการป้องกันได้ทันที่ และจำเลยก็ยิงผู้ตายไปเพียง 1 นัด เมื่อผู้ตายล้มลงจำเลยก็ได้เข้าแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงพอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสำคัญผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ประกอบด้วยมาตรา 62 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายชำนาญ ชนะศักดิ์ ผู้ตาย 1 นัด โดยมีเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกผู้บริเวนได้สะบัดซ้ายและต้นคอ เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 288 ริบปลอกกระสุนปืน เม็ดกระสุนปืนและหมอนรองกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกัน

ระหว่างพิจารณานายอำนวยการ ชนะศักดิ์ บิดานายชำนาญ ชนะศักดิ์ ผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 ลงโทษจำคุก 2 ปี ริบปลอกกระสุนปืนเม็ดกระสุนปืนและหมอนรองกระสุนปืนของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยใช้อาวุธปืนของกลางยิงนายชำนาญ ชนะศักดิ์ ผู้ตาย 1 นัด เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายตามรายงานการชันสูตรพลิกศพ เอกสารหมาย จ.4 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า จำเลยกระทำผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายก็โดยสำคัญผิดคิดว่าผู้ตายเป็นคนร้ายที่จะมาทำร้ายจำเลย จึงเป็นการป้องกันตัวให้พ้นจากภัยอันตรายที่จำเลยเข้าใจว่ามีอยู่จริงนั้น ได้รับความจากคำเบิกความของนางสาวพัชรา

วรรณจันทร์เสถียร เด็กหญิงรัตนพร จันทร์เสถียร และนางบุญเรือน จันทร์เสถียร พยานโจทก์และโจทก์ร่วมว่า พยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามปากและจำเลยปิด ประตูบ้านเข้านอนตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกา ของวันที่ 30 ธันวาคม 2540 โดยปิดไฟฟ้า ในบ้านหมดทุกดวงต่อมาเวลาประมาณ 3 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นนางสาวพัชรวรรณ ได้ยินเสียงคนป็นเข้าห้องนอนทางช่องลมและเสียงคนพูดว่า "อย่าดัง ถ้าดังจะแทงให้ ตาย" นางสาวพัชรวรรณมองดูที่ช่องลม เห็นคนกำลังปีนลงมาในห้องนอน จึงจุด เด็กหญิงรัตนพรหนีออกจากห้องไปหานางบุญเรือนผู้เป็นมารดาด้วยความตกใจและ ตะโกนบอกจำเลยซึ่งเป็นบิดาจำเลยถืออาวุธปืนลูกซองของกลางวิ่งไปที่ห้องนอนของ นางสาวพัชรวรรณ หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ก็มีเสียงปีนดังขึ้น 1 นัด และ จำเลยซึ่งเปิดไฟฟ้าในห้องแล้วบอกว่ายิงถูกผู้ตายซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกัน เห็นว่า แม้ พยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามปากจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเป็นภริยาและ บุตรของจำเลย แต่คำเบิกความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามปากก็ตรงไป ตรงมาและสอดคล้องต้องกัน ทั้งมีรายละเอียดลำดับเรื่องราวเชื่อมโยงกันสมกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อร้อยตำรวจเอกศิริพงษ์ไกรนรา ไปตรวจที่เกิดเหตุและ สอบถามเรื่องราวนางบุญเรือนก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ร้อยตำรวจเอกศิริพงษ์ ทราบในทันที เมื่อตรวจสอบฝาผนังบ้านด้านนอก ร้อยตำรวจเอกศิริพงษ์ก็พบรอยดิน ติดอยู่ที่ผนังบ้าน และเมื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทดลองปีนเข้าทางช่องลมก็ปรากฏว่า สามารถปีนเข้าห้องนอนของนางสาวพัชรวรรณได้สมดังที่นางบุญเรือนให้ถ้อยคำ และที่ปรากฏตามคำเบิกความของนางสาวพัชรวรรณ จากลักษณะศพผู้ตายที่ส่วน บนของลำตัวตั้งแต่เอวขึ้นไปพาดอยู่บนเตียงและส่วนล่างตั้งแต่ช่วงเอวลงมาพาดอยู่ นอกเตียงตามคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกศิริพงษ์นั้นก็แสดงให้เห็นว่าผู้ตายมิได้ถูก ยิงในขณะที่นอนอยู่บนเตียงในห้องนอนของนางสาวพัชรวรรณ จึงไม่ทำให้คำเบิก ความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามปากมีพิรุธน่าสงสัย และเนื่องจากผู้ตาย ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองสภาพบาดแผลของผู้ตายย่อมเป็นไปตามที่ปรากฏใน

รายงานการชันสูตรพลิกศพ เอกสารหมาย จ.4 นั้นได้ และแม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะมีนายจรรยา ไชยพลบาล เบิกความเป็นพยานว่า ในคืนเกิดเหตุเวลาประมาณ 3 นาฬิกา ขณะนายจรรยกำลังจะออกจากบ้านไปกรีดยางในสวนยางพารามีนายเชิบ จันทรเสถียร บิดาจำเลยและจำเลยไปพบและให้นายจรรยาช่วยไปนำผู้ตายซึ่งนอนอยู่ในบ้านจำเลยกลับไป แต่นายจรรยาไม่ไป และต่อมาเวลาประมาณ 5 นาฬิกา จึงทราบว่าผู้ตายถูกยิงตายในบ้านจำเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายโดยรู้อยู่ว่าผู้ที่ถูกตายเป็นใครนั้น ก็คงเป็นเพียงคำเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ ของนายจรรยา เท่านั้นไม่มีพยานอื่นใดสนับสนุนทั้งยังแตกต่างขัดแย้งกับคำให้การของโจทก์ร่วม บิดาผู้ตายที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.1 ว่า นายจรรยาเล่าให้ฟังว่าบุคคลที่ไปขอให้นายจรรยาไปนำผู้ตายกลับออกจากบ้านจำเลย ในคืนเกิดเหตุมีถึง 3 คน คือ นายเชิบ จำเลย และนางบุญเรือนภริยาจำเลย มิใช่มีเพียง 2 คน คือนายเชิบและจำเลยดังที่นายจรรยาเบิกความ คำเบิกความของนายจรรยาดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ และไม่ทำให้น้ำหนักคำเบิกความของนางสาวพัชรารวรรณเด็กหญิงรัตนพรและนางบุญเรือนพยานโจทก์และโจทก์ร่วมเสียไป คดีจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า คืบเกิดเหตุผู้ตายได้ปืนเข้าบ้านจำเลยทางช่องลมในห้องนอนของนางสาวพัชรารวรรณทำให้นางสาวพัชรารวรรณตกใจ จึงจุดเด็กหญิงรัตนพรที่นอนอยู่ด้วยออกไปหานางบุญเรือนมารดาที่นอนอยู่นอกห้องและร้องบอกจำเลย จำเลยจึงถืออาวุธปืนไปที่ห้องนางสาวพัชรารวรรณและใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายโดยไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดเพราะมืดเนื่องจากภายในบ้านจำเลยในขณะนั้นปิดไฟฟ้าหมดสมดังที่จำเลยนำสืบต่อสู่ การที่ผู้ตายเข้าไปในบ้านจำเลยในยามวิกาลโดยปราศจากเหตุสมควร และได้ความตามคำเบิกความของพันตำรวจโทวรชาติ เหมะ พนักงานสอบสวนว่า ในช่วงเวลาเกิดเหตุในละแวกบ้านจำเลยมีโจรผู้ร้ายชุกชุมและก่อนเกิดเหตุจำเลยเคยถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ในบ้าน ย่อมทำให้จำเลยสำคัญผิดว่าผู้ตายเป็นคนร้ายดังที่จำเลยนำสืบ และในขณะนั้นจำเลยย่อมไม่อาจรู้ได้ว่าคนผู้นั้นจะมีอาวุธหรือไม่ เพราะ

ในห้องที่เกิดเหตุมีดและเป็นเวลากะทันหัน ถ้าเป็นคนร้ายซึ่งจะมาทำร้ายจำเลยจริงแล้ว การที่จะให้จำเลยร่อยุ่นจนกว่าคนร้ายจะแสดงกิริยาทำร้ายแล้ว จำเลยก็อาจได้รับอันตรายก่อนที่จะทำการป้องกันได้ทันที่และจำเลยก็ยิ่งผู้ตายไปเพียง 1 นาทีเมื่อผู้ตายล้มลงจำเลยก็มีได้ยิงซ้ำแต่อย่างใด หลังเกิดเหตุจำเลยก็ไปแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตำรวจที่ป้อมยามสายตรวจประจำหมู่บ้านและมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนในคืนนั้นทันทีที่ไม่ได้หลบหนี การกระทำของจำเลยจึงพอสมควรแก่เหตุ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสำคัญผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ประกอบด้วยมาตรา 62วรรคแรก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สุภิญญา ชยารักษ์-วิชา มหาคุณ-ประทีป ปิติสันต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ